FIRMADO

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REGULADO EN EL ARTÍCULO 159.6 DE LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El contrato que se rige por el presente pliego tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan en el punto **1 del Cuadro-Resumen que se acompaña como ANEXO I**, del que forma parte inseparable.

Dicho objeto se corresponde con la codificación del Vocabulario Común de Contratos (CPV) que se reseña en el **punto 1 del Cuadro-Resumen.**

1.2. Si así se recogiese en el referido punto 1 del Cuadro-Resumen, los servicios definidos en el apartado anterior se dividen en el o los lotes que igualmente se recogen en dicho punto.

1.3. La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el presente contrato se encuentran acreditadas en la documentación preparatoria del expediente de contratación.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO

Este contrato, que tiene carácter administrativo y la naturaleza propia de un contrato de servicios, se rige por el presente pliego, por el pliego de prescripciones técnicas, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, LCSP) y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificado por el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, y, en cuanto no se encuentre derogado por las antedichas normas, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

De forma supletoria, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

3.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El acceso público al perfil de contratante se hará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante el siguiente enlace de internet: http://www.contrataciondelestado.es.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicarán, en todo caso, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen en la licitación, la adjudicación, la formalización y demás información relativa al contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 LCSP.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

4.1. El presupuesto que servirá de base para la licitación de este contrato o el de cada uno de sus lotes, si los hubiere, se consigna en el **punto 2 del Cuadro-Resumen**, lo que determinará el rechazo de cualquier proposición de importe superior.

En todo caso, en el precio de licitación está incluido el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el licitador deba indicarlo en su proposición como partida independiente.

4.2. A los efectos de calcular el valor estimado del presente contrato se han aplicado las reglas establecidas en la LCSP, dejándose la debida constancia de ello en la documentación constitutiva del expediente de contratación. En el **punto 2.bis del Cuadro Resumen** se consigna el valor estimado del presente contrato.

A los efectos previstos en el apartado 5 del artículo 101 de la LCSP, para el cálculo del mencionado valor estimado se han tomado en cuenta los factores que se pormenorizan en el citado **punto 2.bis del Cuadro-Resumen.**

4.3. Para determinar el precio del presente contrato se ha aplicado el sistema detallado en los **puntos 3 y 3.bis del Cuadro-Resumen.**

5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Para financiar las obligaciones que se deriven para la Administración del cumplimiento del contrato **en el ejercicio correspondiente** hasta su conclusión, existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que se indica en el **punto 4 del Cuadro-Resumen**, respetándose, en caso de que el contrato se financie en varias anualidades, los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

No obstante, si el expediente se instruye al amparo de la tramitación anticipada prevista en la Regla 42.2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, la adjudicación y la formalización del contrato quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior.

6.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

6.1. El plazo de duración del contrato será el reseñado en el **punto 5 del Cuadro-Resumen**, sin que pueda comenzar su ejecución sin la previa formalización de aquél, salvo en los casos previstos en el artículo **120** de la LCSP.

6.2. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 29.2, segundo párrafo, de la LCSP y si así está previsto en el Cuadro-Resumen, el contrato podrá prorrogarse mediante resolución dictada por el órgano de contratación, cuyo acuerdo será obligatorio para el empresario, para cuya efectividad se establece un plazo de preaviso de dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, sin que su duración total, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cinco años.

De concurrir las circunstancias que se recogen en el artículo 29.4, quinto párrafo, de la LCSP, serán de plena aplicación a este procedimiento todas las previsiones que se contienen en dicho precepto.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

7.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado regulado en el Artículo 159.6, en las disposiciones del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, y demás disposiciones concordantes de la LCSP.

7.2. Si concurren en el expediente las razones a que refiere el artículo **152** del LCSP, podrá acordarse la renuncia a celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento. En ambos casos se compensará a los licitadores por los gastos en que hayan incurrido, debiendo los licitadores acreditar ante el órgano de contratación la realización de dichos gastos mediante la presentación de las facturas o documentación justificativos de aquéllos.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

8.- APTITUD PARA CONTRATAR

8.1. Podrán concurrir a la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna de las prohibiciones para contratar detalladas en el artículo 71 del LCSP y que ostenten la solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigida, en los términos y condiciones que se recogen en las cláusulas siguientes.

8.2. Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

8.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

8.4. Las uniones temporales de empresarios se atendrán a lo dispuesto en el artículo 69 del LCSP.

8.5. No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

9.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

9.1. Esta licitación tiene carácter electrónico. Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los mismos por medios electrónicos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP, cuando dichos documentos no sean accesibles en la forma expuesta, los interesados podrán solicitar su envío mediante escrito presentado ante el órgano de contratación en la dirección que figura en el anuncio de licitación, dentro de los ocho días naturales siguientes a la publicación de la licitación en el perfil de contratante.

9.2. La presentación de la proposición implica la aceptación incondicionada por el empresario del contenido íntegro del presente pliego y del de prescripciones técnicas sin reserva o salvedad alguna.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

9.3. Los interesados presentarán sus proposiciones en un único sobre electrónico: "Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos" y "Proposición evaluable mediante fórmulas", con el contenido que se señala en la cláusula siguiente.

9.4. Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el apartado "Guías de ayuda" dentro de la opción "Información".

En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los archivos electrónicos que componen las ofertas mediante la "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas" que se pone a su disposición y que se ejecutará automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia.

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas– "Guía del Operador Económico").

El licitador deberá comprobar que los archivos que envía a través de la plataforma no están dañados y contienen toda la información necesaria, dado que, salvo lo que se disponga para el archivo en cuanto a subsanación de deficiencias detectadas, no se admitirá documentación adicional que se reciba por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora límite de presentación.

9.5. Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo **133** del LCSP, los licitadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los archivos aportados. Dicha circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio archivo designado como tal, de cualquier forma, que permita de forma indubitable conocer su carácter confidencial.

10.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los interesados presentarán sus proposiciones en un único sobre electrónico.

10.1. En el sobre electrónico se incluirá la documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos previos, así como los documentos o información relacionados con la proposición evaluable mediante fórmulas a que se refieren **los puntos 9 (Oferta económica) y 9 bis del Cuadro-Resumen (otros criterios evaluables mediante fórmulas), en su caso.**

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

Podrán concurrir a la presente licitación todos aquellos empresarios interesados que tengan plena capacidad de obrar, que no están incursos en prohibición alguna para contratar y ostenten la solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigida, conforme se detalla en las cláusulas siguientes. En estos supuestos los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

10.2. Para ser admitido a la licitación, el interior del repetido sobre electrónico, deberá contener **OBLIGATORIAMENTE LOS TRES** documentos que seguidamente se describen:

1º Conforme dispone el artículo 159.4 de la LCSP, los licitadores incorporaran en este sobre electrónico la declaración responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna. Asimismo, la declaración responsable se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2, en caso de que desee recurrir a las capacidades de otras entidades. La declaración responsable deberá ajustarse necesariamente al modelo **ANEXO II**, que se adjunta al presente pliego.

2º Acreditación de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, (en adelante ROLECE), mediante copia original del certificado emitido por dicho Registro, acompañada de una declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación.

A estos efectos, también se considerará admisible que el licitador acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el ROLECE, junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

3º Proposición evaluable mediante fórmulas

La proposición a que se refiere esta cláusula contendrá la «Oferta económica» y el resto de documentos o información cuya formulación o presentación se exija de forma expresa en los **puntos 9 y, en su caso, 9 bis del Cuadro-Resumen.**

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

La oferta económica, debidamente cumplimentada, se ajustará al modelo **ANEXO III,** también adjunto a este pliego, no aceptándose aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta última.

El licitador deberá tener en cuenta que en la presentación de su proposición evaluable mediante fórmulas se aplicarán en particular las siguientes reglas:

1.ª) En lo concerniente a la formulación de la «Oferta económica» habrá de indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

2.ª) Será excluido de la licitación aquel empresario que no incluya en este sobre electrónico n.º 1 su propuesta relativa a los otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos de la «Oferta económica», cuya obligada presentación, en su caso, se requiera en el **punto 9 bis del Cuadro-Resumen**.

Si el contrato se divide en lotes, el licitador podrá ofertar por uno, por varios o por la totalidad de los lotes conforme al presupuesto de licitación establecido para cada uno de ellos en el **punto 1 del Cuadro-Resumen.**

Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto de este contrato, o del lote o lotes a los que concurra, si bien la misma podrá incluir aquellas variantes o mejoras, evaluables económicamente, que estén expresamente previstas y recogidas en los pliegos que regulan el presente procedimiento. A estos efectos, dichas variantes o mejoras sólo podrán ser admitidas como criterios de adjudicación del contrato si su contenido y condiciones concretas están definidos en el **punto 8 del Cuadro-Resumen.**

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

10.3. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas.

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación agrupados en UTE, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar, además, en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyan, la participación de cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios, y la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. Dicho documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la UTE.

10.4. Asimismo, a los efectos de lo previsto en el artículo 86 del RGLCAP, los licitadores presentarán una declaración en la que relacionarán aquellas otras empresas del grupo, entendiendo por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación o, en su lugar, manifestarán expresamente que no se presentan proposiciones por otras empresas del grupo. En el caso de no pertenecer a ningún grupo de empresas, se hará constar este extremo expresamente. Dicha declaración se incluirá en el ANEXO **II**, que se adjunta a este pliego.

10.5. Concreción de las condiciones de solvencia.

La solvencia económica, financiera y técnica requerida o, en su caso, la clasificación correspondiente son las indicadas en **el punto 6 del Cuadro-Resumen**.

En su caso, si así se establece en el **punto 7 del Cuadro-Resumen,** podrá exigirse a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales que se determinen en el pliego de prescripciones técnicas. Al cumplimiento estricto de dichos compromisos se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en el artículo **211.f)** de la LCSP.

Para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el párrafo anterior bastará con la inclusión de una declaración responsable que recoja los datos e información que se soliciten de forma específica en el pliego de prescripciones técnicas. Dicha declaración responsable se incluirá en el **ANEXO II**, adjunto a este pliego.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11.1 El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la LCSP, con criterios evaluables mediante fórmulas, que se detallan en **los puntos 9 y 9 bis del Cuadro-Resumen.**

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

A los efectos anteriores y para el supuesto del criterio precio, se entiende por «Precio» la cantidad que figura consignada en la Oferta económica, excluido el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido.

12.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES Y PRESELECCIÓN DE LA OFERTA QUE PRESENTA LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO.

12.1. El órgano de contratación en este procedimiento que figura en el **ANEXO I,** de conformidad con el artículo 326 LCSP, podrá estar asistido por la Mesa de contratación, que tendrá la composición prevista en la Orden EFP/38/2021, de 21 de enero, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero de 2021, por la que se modifica la Orden EFP/1418/2018, de 27 de diciembre, por la que se crea la Junta de Contratación y se constituye la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

12.2. Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, establecido en el anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante, tendrá lugar el acto de apertura del sobre electrónico que deberá contener como se ha señalado en la anterior cláusula 10.2., tanto la declaración responsable como la oferta relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas.

12.3. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la cumplimentación del **ANEXO II**, se concederá a los licitadores un plazo de 3 días naturales para que los corrijan o subsanen con el apercibimiento de que, caso de no subsanar o corregir los defectos u omisiones, se les excluirá de la licitación.

Si en el acto de apertura se produce la circunstancia señalada en el párrafo anterior, se hará constar que la admisión de la proposición afectada por el defecto u omisión estará condicionada a la subsanación en tiempo y forma del defecto que al respecto se señale.

A estos efectos, en el perfil de contratante se publicará la lista de los licitadores en cuya documentación se hayan observado defectos u omisiones subsanables.

12.4. Concluida la apertura de los sobres electrónicos y a la vista de las ofertas recibidas, se seleccionará la proposición que presente mejor relación precio-calidad para, en su caso y si procede, adjudicarle el contrato cuando el seleccionado acredite documental y de forma fehaciente estar en posesión de todas las condiciones de aptitud que se consignan en las cláusulas siguientes.

A estos efectos se entiende por oferta que presenta mejor relación calidad-precio, aquella que obtenga mayor puntuación tras la aplicación de las fórmulas que se detallan en **los puntos 9 y 9 bis del Cuadro- Resumen.**

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

Los puntos se asignarán con un máximo de dos decimales. Si como consecuencia de las operaciones de cálculo practicadas resultase una cifra con tres o más decimales, se seguirá únicamente, en su caso, la regla del redondeo del tercer decimal mediante la aplicación del siguiente método: Si el tercer decimal es igual o superior a 5, el segundo decimal se eleva en una unidad. Cuando el tercer decimal sea inferior a 5, el segundo decimal queda igual. Para el cálculo de los puntos que deben asignarse a cada licitador en la valoración de la oferta económica, se entenderá que la cifra que se incluye en la fórmula es la cuantía consignada en aquella, previa la exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

12.5. En caso de una igualdad absoluta entre dos o más licitadores, una vez practicadas las actuaciones a que se refiere la cláusula anterior, se resolverá el empate conforme a las reglas y criterios establecidos en el artículo 147.1 de la LCSP y en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no deshaga el empate se resolverá la situación mediante sorteo.

12.6. Si a la vista de los parámetros que se fijan en **el punto 10 del Cuadro-Resumen** se estima que alguna oferta podría ser calificada como anormalmente baja, se tramitará el procedimiento previsto en el artículo **149** de la LCSP, dando al licitador un plazo no superior a 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación para que justifique su oferta y, en función de sus resultados, se seleccionará la proposición que presente mejor relación precio-calidad, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

Para llevar a cabo dicha clasificación y poder, correlativamente, otorgar puntos a los licitadores, sólo se tendrán en consideración las proposiciones que, tras el examen de la justificación presentada, no hayan sido calificadas como anormales o desproporcionadas ya que todas estas últimas serán excluidas de la referida clasificación.

13.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

13.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo **159.4.f)** del LCSP, se comprobará en el ROLECE que la empresa que ha obtenido mejor puntuación está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, y no está incursa en ninguna prohibición para contratar, y se requerirá al licitador que haya presentado la oferta considerada inicialmente como la que presenta mejor relación calidad-precio que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío la comunicación electrónica, presente los documentos que se reseñan en las cláusulas siguientes:

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

13.2. Acreditación documental de las condiciones de aptitud y solvencia no inscritas en el ROLECE.

En el caso de que el licitador propuesto haya presentado en el sobre único su solicitud de inscripción en el ROLECE, deberá aportar la documentación necesaria para acreditar las condiciones de aptitud requeridas.

Asimismo, en el caso de que el licitador propuesto haya presentado un certificado de inscripción en el que no se reflejen la totalidad de dichas condiciones de aptitud, deberá aportar la documentación necesaria para acreditar las que no figuren en el mismo.

13.3. Acreditación de la solvencia de los licitadores

Conforme a lo dispuesto en el artículo 159.6.b de la LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

13.4. Documentación que justifique y acredite hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, podrá autorizar a la Mesa o al órgano de contratación para obtener de forma directa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social los certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en cuyo caso deberá cumplimentar los **ANEXOS IV y V**, que se adjuntan a este pliego.

A la documentación referida en el párrafo anterior se acompañará original o copia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, si el alta se ha producido en el ejercicio corriente. Si, por el contrario, el alta se ha realizado en un ejercicio anterior, deberán presentar el último recibo abonado, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

No obstante, si la empresa seleccionada se encuentra en alguno de los supuestos de exención recogidos en el apartado 1 del artículo 82 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aportará una declaración responsable especificando el supuesto legal de exención.

13.5. Conforme a lo establecido en el artículo 159.6.f) de la LCSP, en la presente licitación no se requerirá la constitución de garantía definitiva.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

13.6. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

14.- PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

14.1. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la documentación señalada en la cláusula decimotercera, apartados números 13.2 a 13.4, ambos inclusive, a cuyo efecto se constituirá formalmente para verificar que el licitador seleccionado inicialmente reúne efectivamente todas las condiciones de aptitud para contratar con la Administración quedando acreditada su capacidad de obrar conforme a lo exigido sobre el particular en el presente pliego.

Si el órgano de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación, se concederá a los licitadores un plazo de 3 días naturales para que la corrijan o subsanen con el apercibimiento de que, en caso de no subsanar o corregir los defectos u omisiones, se les excluirá de la licitación.

En todo caso, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince días naturales a contar desde la apertura del sobre electrónico.

El plazo indicado en el párrafo anterior se ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites derivados de la práctica a realizar en los supuestos de haberse presentado a la licitación una oferta considerada anormalmente baja.

15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

15.1. El contrato deberá formalizarse en el plazo establecido en al artículo **153** de la LCSP. A estos efectos en la notificación de la adjudicación y en el perfil de contratante se indicará la fecha en que debe procederse a dicha formalización.

15.2. La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, conforme a lo establecido en el artículo 159.6.g) de la LCSP.

15.3. La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante conforme a lo establecido en el artículo **154** de la LCSP.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

16.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

16.1. Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones:

1ª) Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos derivados del contrato, incluidos toda clase de tributos y exacciones fiscales y parafiscales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales que se devenguen o causen con motivo del mismo.

Asimismo, correrán a cargo del adjudicatario los gastos de transporte, seguro, instalación, entrega y, en su caso, puesta en funcionamiento del material objeto de este contrato, así como el adiestramiento del personal que haya de utilizarlo.

2ª) El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la Administración contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada.

Igualmente, el adjudicatario queda obligado, con respecto a todo el personal que emplee o utilice en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, singularmente en materia de legislación laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo, así como al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la ejecución del mismo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario no implicará responsabilidad alguna para la Administración contratante.

3ª) El empresario estará obligado a prestar el servicio con los medios materiales y/o personales y detallados de forma expresa en el pliego de prescripciones técnica conforme a lo exigido en el **punto 7 del Cuadro-Resumen**. Al puntual, exacto y preciso cumplimiento de esta circunstancia se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo **211.f)** de la LCSP.

Asimismo, cuando de conformidad con **el punto 7 del Cuadro-Resumen** se haya exigido al contratista el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales especificados en el pliego de

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

prescripciones técnicas, la sustitución de tales medios no podrá efectuarse sin contar con la previa autorización de la Administración, a cuyo efecto el adjudicatario deberá remitir a aquélla una justificación de los nuevos medios.

4ª) Cuando así esté previsto en la normativa o reglamentación sectorial que sea aplicable al objeto del contrato, el empresario vendrá obligado a subrogarse en calidad de empleador de los trabajadores que ya estuviesen prestando el servicio con anterioridad a la adjudicación.

En estos casos, la obligación de subrogarse tendrá carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo **211.f)** de la LCSP.

De acuerdo con el artículo 130 de la LCSP, el contratista adjudicatario del contrato en vigor cuyos trabajadores estuviesen afectados por la subrogación, vendrá obligado a responder de los salarios impagados a dichos trabajadores, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.

5ª) El contratista tendrá la obligación de guardar sigilo, durante un plazo de cinco años desde su conocimiento, respecto a los antecedentes o datos que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga información con ocasión del mismo.

6ª) El adjudicatario no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita del órgano de contratación.

El adjudicatario adquiere el compromiso de custodia fiel y cuidadosa de toda la información que se le facilite para la realización del servicio y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información que ella contiene llegue en ningún caso a poder de terceras personas.

16.2. En todo caso el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones reseñadas en la cláusula anterior.

16.3. A efectos de lo establecido en el artículo 211.f) de la LCSP se considerará causa de resolución del contrato el incumplimiento de alguna de las obligaciones citadas en el apartado 16.1 anterior.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

17.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

17.1. Se entenderá como lugar de entrega de los trabajos o de prestación de los servicios objeto del presente contrato el indicado en el **punto 12 del Cuadro-Resumen**.

17.2. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a lo establecido en su propio clausulado, así como con las estipulaciones contenidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a aquél el órgano de contratación, o el representante de éste, a través de la unidad administrativa promotora del expediente.

17.3. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Asimismo, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo en los supuestos previstos en el artículo 239 de la LCSP.

17.4. El órgano de contratación tiene el derecho a comprobar la calidad y características de toda índole del servicio objeto del contrato, pudiendo recabar del adjudicatario cuanta información estime necesaria.

17.5. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 de la LCSP, para desarrollar las funciones que en dicho precepto se determinan, se designa como responsable del presente contrato a aquella persona física que se identifica en el **punto 13 del Cuadro-Resumen**.

17.6. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación, previo informe del órgano administrativo destinatario de las prestaciones, podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

17.7. Si durante la ejecución del contrato, se produce la fusión de empresas o su escisión, se estará, a los efectos de la regulación de la sucesión de empresas, a lo dispuesto en el artículo 98 de la LCSP.

17.8. En la ejecución de este contrato se cuidará especialmente por el órgano de contratación, adoptando todas las medidas pertinentes para ello, que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

LCSP que relaciona los convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los candidatos licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo.

Asimismo, los contratistas vendrán obligados a proporcionar la información a que se el artículo 130 de la LCSP sobre las condiciones de subrogación en los contratos de trabajo.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el presente punto y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, **o la falta de información sobre las condiciones de subrogación de los trabajadores**, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192, tal y como se prevé en la cláusula 19.3.

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

18.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202.1, segundo párrafo, de la LCSP, se determina que en el presente contrato deberán cumplirse la o las condiciones especiales de ejecución que expresamente se reseñan en **el punto 14 del Cuadro-Resumen**.

Al exacto cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecución se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial, determinándose que su incumplimiento será causa de resolución conforme señala el artículo 211, letra f) de la LCSP.

18.2. A todas las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a las que se ha hecho referencia en la anterior cláusula 17.8 se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial, dando lugar en caso de producirse el incumplimiento de cualesquiera de ellas a la resolución del contrato conforme señala el artículo 211, letra f) de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

19.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y RÉGIMEN DE PENALIDADES

19.1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales que, en su caso, se hayan fijado para su ejecución sucesiva en el pliego de prescripciones técnicas.

Si por causas imputables al empresario no se inicia la realización del servicio en el plazo señalado, podrá la Administración resolver el contrato por incumplimiento del mismo.

19.2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

En caso que el contratista, por causas imputables al mismo, incurriere en demora respecto al cumplimiento del plazo, ya sea total o parcial, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 193 de la LCSP. La misma prevención se aplicará cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato.

19.3. En los supuestos de ejecución defectuosa de las prestaciones incluidas en el contrato, así como en los supuestos de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en las cláusulas 16.1, 17.8, 26.2, 26.3 y 28 del presente Pliego serán de aplicación las siguientes reglas:

1ª) Los defectos en que incurra el contratista en la ejecución del contrato, aun cuando no proceda por ello la resolución del mismo, podrán dar lugar al apercibimiento escrito por parte de la Administración, oído el contratista.

2ª) El primer apercibimiento escrito conllevará una penalización de hasta el 5 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y que se detraerá de oficio por la Administración al hacer efectivo el pago de la primera factura. Los sucesivos que pudieran producirse duplicarán el porcentaje de penalización del anterior. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento sin que la suma total de las penalidades impuestas pueda superar el 50 por ciento del precio del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

20.- CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

20.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto. En todo caso, su constatación exigirá un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la última entrega o realización del objeto del contrato.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

20.2. El contratista deberá entregar los trabajos efectuados o realizar las prestaciones y servicios convenidos dentro del plazo estipulado para ello, bien se trate de la totalidad de la prestación contratada o bien de entregas o realizaciones parciales, cuando esté prevista esta posibilidad.

20.3. El órgano de contratación, a través de su representante en la unidad promotora del expediente, determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

21.- PAGO DEL PRECIO

21.1. El adjudicatario tendrá derecho al abono de la prestación realmente efectuada con arreglo a los términos y precios convenidos.

21.2. El pago del precio, que se realizará en los términos previstos en el artículo 198 de la LCSP, se producirá previa presentación de la correspondiente factura, una vez que el servicio o el trabajo contratado haya sido efectuado y así se certifique de conformidad por el órgano promotor del expediente, como responsable directo de la supervisión de la ejecución. En todo caso, el pago se realizará mediante transferencia a la entidad de crédito señalada por el adjudicatario.

21.3. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta de acuerdo con lo que a dichos efectos se indique expresamente en el **punto 15 del Cuadro-Resumen.**

22.- REVISIÓN DE PRECIOS

22.1. La revisión de precios del presente contrato se ajustará a lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, a cuyo efecto dicha revisión no será de aplicación mientras no se haya ejecutado el 20 por ciento de su importe, hubiesen transcurrido dos años desde su formalización y el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.

22.2. Salvo que se excluya la procedencia de la revisión de precios en el presente pliego, ésta se llevará a cabo aplicando el índice, fórmula o parámetro que se especifique en el **punto 16 del Cuadro-Resumen**.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

23.- MODIFICACIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO

23.1. El presente contrato, además de los supuestos expresamente señalados en el punto 17 del Cuadro-Resumen, podrá ser modificado conforme a lo previsto en el artículo 204 de la LCSP, siempre que concurran las siguientes causas:

1ª) Las derivadas de la ejecución de las políticas de austeridad en el gasto adoptadas por el Gobierno de la Nación, que comporten la necesidad de minorar el precio de adjudicación del contrato.

2ª) Las derivadas de reestructuraciones ministeriales, afectación o desafectación de inmuebles del Departamento, así como el aumento o disminución en el número de las instalaciones objeto de la prestación.

3ª) De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, en aquellos supuestos en que las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, en aquellos contratos cuyo precio se determine en función de precios unitarios.

No obstante, de acuerdo con el artículo 309 de la LCSP, en los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones las variaciones que durante la correcta ejecución de la prestación se produzcan exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

Las modificaciones que puedan acordarse al amparo de dichas causas no podrán superar el porcentaje del precio del contrato, que se indique al efecto en **el punto 17 del Cuadro- Resumen**.

El procedimiento para efectuar la modificación del contrato, prevista en esta cláusula, se acomodará a lo dispuesto en el artículo 206 de la referida Ley.

23.2. Las modificaciones que puedan acordarse al amparo del artículo 205 de la LCSP no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación, conforme dichas condiciones esenciales se definen en dicho precepto.

23.3. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

23.4. Salvo que se acuerde expresamente lo contrario en el **punto 18 del cuadro-Resumen**, el contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación en cuyo caso serán de aplicación las previsiones que sobre el particular se establecen en el artículo 215 de la LCSP. En el **punto 18 del Cuadro-Resumen** se fijarán las prestaciones que pueden ser objeto o no de subcontratación.

23.5. En caso de que el contratista proceda a la subcontratación de las prestaciones objeto del presente contrato, según se recoge en el **punto 18 del Cuadro- Resumen**, deberán cumplirse en su instrumentación la totalidad de requisitos y condiciones que se establecen en los apartados 1 y 2 del artículo 215 de la LCSP, advirtiéndose que la infracción de dichas condiciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en la letra a) del número 3 del repetido precepto 215 o, en caso de concurrir a la prevista en la letra b) del precitado número.

23.6. Los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, debiendo quedar acreditados en el expediente los requisitos establecidos en el artículo **214** del LCSP.

24.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

24.1. Además de en los supuestos de cumplimiento, el presente contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos **211 y 313** de la LCSP.

24.2. Conforme a lo establecido en el artículo 308 de la LCSP, a la extinción del presente contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Administración contratante.

25.- DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la LCSP, los documentos que integran el expediente de contratación, que revisten carácter contractual, son los que a continuación se enumeran por su orden de prevalencia, sin perjuicio de las obligaciones adicionales que el contratista haya incluido en su proposición:

1º) El pliego de cláusulas administrativas particulares.

2º) El pliego de prescripciones técnicas.

3º) El documento en el que se formalice el contrato o la resolución de adjudicación firmada por el contratista, en su caso.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

26.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

26.1. El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de todas las obligaciones que en materia de seguridad y protección de datos se establecen en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 diciembre de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el Reglamento UE/2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD) así como en las disposiciones nacionales o europeas que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

26.2. La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que puedan tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo.

26.3. El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

26.4. En aquellos contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales de los que es responsable el Ministerio de Educación y Formación Profesional, de conformidad con lo señalado en el **ANEXO ÚLTIMO** a este Pliego, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento que se formalice, en los términos en que figuran en el mencionado Anexo.

26.5. Los datos obtenidos por el órgano de contratación responsable del presente contrato serán utilizados exclusivamente para el desarrollo del procedimiento administrativo y, en el caso del adjudicatario, para la gestión de la relación contractual. Ello incluye el envío de todo tipo de comunicaciones informativas derivadas de los sucesivos trámites que puedan derivarse del procedimiento de contratación.

27.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS

27.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe del Servicio Jurídico, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

27.2. Las cuestiones litigiosas sobre la interpretación, modificación, efectos y resolución del presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

27.3. En el punto 19 del Cuadro-Resumen se señalará el recurso que, en su caso, procede en el presente procedimiento.

28.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

28.1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal, que reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas o en el presente pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del órgano de contratación del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al órgano de contratación.

28.2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario.

En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

28.3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

28.4. Cuando así se establezca en el pliego de prescripciones técnicas o en el presente pliego, la empresa contratista estará obligada a efectuar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones, salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las instalaciones de la unidad promotora del expediente que se indique en los citados pliegos. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.

28.5. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa frente a la unidad administrativa promotora del expediente, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el órgano promotor, de otro lado, en todo lo relativo a la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el órgano promotor destinatario de las prestaciones a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar al órgano promotor del expediente acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

Madrid,

Por la Administración,
Fdo.

El órgano de contratación,
Fdo.

El presente pliego ha sido informado en fecha 25 de septiembre de 2026 por el Servicio Jurídico del Ministerio de Educación Y Formación Profesional.

LIBRADA MARÍA CARRERA GARCÍA - 2026-10-09 10:40:39 CEST
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_PP3SW2DPEVFVFCNBI9KD267BXKW9 en https://www.pap.hacienda.gob.es